REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG BATANGAS
BAYAN NG TUY

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

HALAW SA KATITIKAN NG IKA-41 KARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG TUY, BATANGAS NA GINANAP SA BULWAGANG PAMBAYAN NOONG IKA-30 NG MAYO, 2023

MGA DUMALO:

KGG. ARMANDO P. AFABLE,	PANGALAWANG PUNONG BAYAN, TAGAPANGULO,
Kgg. Michael O. Perez,	Kagawad,
Kgg. Randoll I. Catapang,	Kagawad,
Kgg. Rafael C. Bautista,	Kagawad,
Kgg. Reymundo C. Rodriguez,	Kagawad,
Kgg. Aniceto C. Abiad,	Kagawad,
Kgg. Felisa C. Rivera,	Kagawad,
Kgg. Eduardo P. Afable Jr.,	Kagawad,
Kgg. Adrian C. Perez,	Kagawad,
Kgg. Ramil C. Sanchez,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Barangay.

HINDI NAKADALO:

Kgg. Mica R. Atatado,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Kabataan, may karamdaman.

KAPASIYAHAN BLG. 2023 - 074

KAPASIYAHANG PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA BLG. 018: "ORDINANSANG PINAGTITIBAY ANG R. A. NO. 11596: "AN ACT PROHIBITING THE PRACTICE OF CHILD MARRIAGE AND IMPOSING PENALTIES FOR. VIOLATIONS THEREOF"

SAPAGKAT, pinagtibay ang *R. A. No. 11596: "An Act Prohibiting the Practice of Child Marriage and Imposing Penalties for Violations thereof"* ng Dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay, na may petsang Disyembre 10, 2021, at marapat na ipatupad sa bayan ng Tuy;

SAPAGKAT, may mga bata na napapakasal sa murang edad dahil sa sinusunod na tradisyon, kaugalian ng relihiyon o grupo, o pangkat-etnikong kinabibilingan;

SAPAGKAT, may mga bata na napapakasal sa kadahilanang sila ay naipagkasundo ng kanilang mga magulang at/o sinumang nakatatanda;

SAPAGKAT, may mga bata na napapakasal nang dahil lamang sa pagdadalang-tao ngunit walang kahandaan sa pag-aasawa;

SAPAGKAT, dumarami ang bilang ng mga batang nagbubuntis sa murang edad dahil sa pagpapakasal nang maaga;

SAPAGKAT, dumarami ang bilang ng mga bata na nakararanas ng karahasan, diskriminasyon, abuso, at eksploytasyon sa murang edad;

SAPAGKAT, kailangan ng mga bata ng sapat na proteksyon laban sa anumang uri ng karahasan at upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan;

NGAYON, dahil dito at sa mungkahi ni Kagawad Felisa C. Rivera na pinangalawahan ng lahat ng nasa kapulungan, ang sumusunod na kapasiyahan ay napagtibay:

ORDINANSA BLG. 018

ORDINANSANG PINAGTITIBAY ANG R. A. NO. 11596: "AN ACT PROHIBITING THE PRACTICE OF CHILD MARRIAGE AND IMPOSING PENALTIES FOR VIOLATIONS THEREOF" O "BATAS NA NAGBABAWAL SA PAGSASAGAWA NG PAGKAKASAL NG BATA AT PAGPAPATAW NG MGA KAPARUSAHAN SA PAGLABAG NITO"

Pinagtitibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas na:

SEKSYON 1. Deklarasyon ng Polisiya ng Estado. Naaayon sa itinatadhana ng Seksyon 13, Artikulo II ng Konstitusyon, kinikilala ng Estado ang mahalagang gampanin ng mga kabataan sa pagbuo ng bansa at pinoprotektahan ang kanilang pisikal, moral, ispiritwal, intelektwal at kagalingang panlipunan. Bilang pagsunod sa polisiyang ito, ang Estado ay marapat na putulin o alisin ang mga tradisyunal at kultural na mga gawain o pamantayan na patuloy na nagsusulong ng diskriminasyon, abuso, at eksploytasyon sa mga kabataan kagaya ng pagpapakasal ng mga kabataan.

Gayundin, kinikilala ng Estado ang gampanin o papel ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa kaya marapat na protektahan at ipalaganap ang kanilang kalakasan. Kaakibat nito ang pagwasak sa hindi pagkakapantay-pantay sa pagbuo ng isang asembleya o organisasyon at sa mga gawain na patuloy na nagpapakita ng diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay.

Ang Estado ay sumusuporta sa karapatan ng mga kabataan at kaakibat nito ang mga obligasyon sa ilalim ng (1) internasyunal na pagtitipon, asembleya o kasunduan kung saan ang bansang Pilipinas ay kasapi, kabilang dito ang (a) Unibersal na Deklarasyon ng mga Karapatang Pantao (*Universal Declaration of Human Rights*); (b) *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*; (c) *UN Convention on the Rights of the Child*; (d) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW); (e) *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*; at (f) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*; at (2) mga batas tulad ng *Republic Act No. 7610*, kilala sa tawag na "*Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act.*"

Ang Estado ay kinikilala na ang pagpapakasal ay sa pagitan lamang ng dalawang tao na may kalayaan at buong kakayahan na mabigyan ng kapahintulutan at ang pagkakasunduan at pagpapakasal ng bata ay walang epektong legal.

Batay sa itinatadhana ng mga polisiya, nakikita ng Estado na ang pagpapakasal ng mga bata ay isang gawain na nagpapalaganap ng pag-abuso sa kabataan dahil ito ay pagpapawala ng halaga, pagpapakababa, pagsasawalang-bahala sa pundamental na kahalagahan ng dignidad ng mga bata.

SEKSYON 2. Interpretasyon ng Batas na Ito. Sa interpretasyon ng batas ito, ang interes ng isang bata ang pangunahing binibigyan ng konsidersyon.

SEKSYON 3. Kahulugan ng mga Salita. Bilang gamit sa batas na ito:

A. **Bata** - Ito ay tumutukoy sa isang tao na ang edad ay labingwalo (18) pababa, o sinuman na ang edad ay labingwalo (18) o higit pa ngunit walang kakayahan na pangalagaan ang kanyang sarili mula sa pang-aabuso, pagwawalang-halaga, karahasan, eksploytasyon o diskriminasyon dahil sa kanyang pisikal o mental na kapansanan o kondisyon;

B. **Pagpapakasal ng Bata (*Child Marriage*)** - Ito ay tumutukoy sa pagpapakasal ng isa o parehong bata na binigyan ng kahulugan sa itaas na talata, at isinagawa o binasbasan ng sibil o simbahan, o kinikilala ng isang tradisyunal, kultural o normal na kaugalian;

C. **Mga Tagapag-alaga (*Guardians*)** - Ito ay ang mga kamag-anak o indibidwal na siyang nangangalaga sa isang bata sa kadahilanang wala ang mga magulang nito, o sinuman na pinag-iwanan ng bata para sa pangangalaga at kustodiya nito na maaaring permanente o pansamantalang pangangalaga; o sinumang binigyan ng kapahintulutan ng korte bilang siyang maging tagapag-alaga;

D. **Mga Magulang (*Parents*)** - Sila ang mga biolodyikal na mga magulang (mga magulang na nakabuo ng supling sa pamamagitan ng kanilang sariling punla) o nag-ampon na mga magulang (*adoptive parents*); at

E. **Mga Opisyal na Nagbasbas ng Kasal (*Solemnizing Officers*)** - Sila ay sinumang tao na binigyan ng awtoridad na magsagawa ng kasal sa ilalim ng Ehekutibo Utos (*Executive Order*) Blg. 209 na kilala bilang “Batas sa Pamilya ng Pilipinas” (*The Family Code of the Philippines*), o sinumang kinikilala upang magsagawa at/o magbasbas sa kasal base sa relihiyon, tradisyon o kaugalian.

SEKSYON 4. Mga Gawaing Labag sa Batas. Ang mga sumusunod ay idineklarang labag sa batas at ipinagbabawal:

A. **Pamamahala sa Pagpapakasal ng Bata.** Ang sinumang tao na nag-ayos, namahala upang mapakasal ang isang bata ay papatawan ng kaparusahang pagkakabilanggo (*prision mayor, minimum period*) mula walo (8) hangang sampung (10) taon at may multang hindi bababa sa Apatnapung Libong Piso (PHP 40,000.00). Kung ang sangkot ay magulang, nag-ampong mga magulang, madrasto o madrasta (*step parent*), o tagapag-alaga ng bata (*guardian*), ang kaparusahan ay pagkakabilanggo (*prision mayor, maximum period*) mula sampung (10) taon hanggang labindalawang (12) taon at may multang hindi bababa sa Limampung Libong Piso (PHP 50,000.00); Gayundin, ang sinumang tao ang maglabas o magparami ng kopya, o dayain o baguhin ang nilalaman ng mga dokumento tulad ng Sertipiko ng Kapanganakan (*Birth Certificate*), sinumpaang salaysay (*affidavit*) ng pagpapatagal ng pagrerehistro (*delayed registration*) ng kapanganakan na ang hangad ay baguhin ang edad ng isang bata upang siya ay maipakasal o upang maiwasan ang paglabag sa itinatadhana ng batas ay may pananagutan sa ilalim ng seksyong ito nang walang pagpaling sa ilalim ng iba pang umiiral na batas; At kung ang sangkot ay isang opisyal o namumuno sa gobyerno, siya ay maaaring tanggalin sa kanyang pwesto o tungkulin ayon sa itinatakda ng mga hukuman.

B. **Pagsasagawa o Pagbabasbas ng Kasal ng Bata.** Ang sinumang tao na magsagawa o mamuno sa kasal ng bata ay parurusahan ng pagkakabilanggo (*prision mayor, maximum period*) at may multang hindi bababa sa Limampung Libong Piso (PHP 50,000.00); Kung ang nagsagawa ng kasal ay isang opisyal o namumuno sa gobyerno, siya ay aalisin sa kanyang pwesto o tungkulin at hindi na maaari pang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno ayon sa itinatakda ng mga hukuman; at

C. **Pamumuhay na Magkasama sa Iisang Bahay ng Isang nasa Hustong Gulang o Matanda sa Isang Bata nang Hindi Kasal.** Ang isang tao na nasa hustong gulang o matanda sa isang bata nang hindi kasal ay papatawan ng kaparusahan na pagkakabilanggo (*prision mayor, maximum period*) at may multa na hindi bababa sa Limampung Libong Piso (PHP 50,000.00); Ngunit kung ang sumama sa iisang bahay sa isang bata ay isang opisyal o namumuno sa gobyerno, siya ay aalisin sa kanyang pwesto o tungkulin at hindi na maaari pang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno ayon sa itinatakda ng mga hukuman; At ito ay walang pagpaling sa mas mataas na kaparusahan na maaaring itakda ng Binagong Batas sa Pagpaparusa ng Pilipinas (*Revised Penal Code of the Philippines*) at iba pang mga espesyal na batas.

SEKSYON 5. Krimen. Ang paglabag at hindi pagsunod sa itinatadhana ng batas na ito ay ituturing na isang krimen.

SEKSYON 6. Epektong Legal ng Pagkakasal ng Bata. Ang pagkakasal ng bata ay walang bayas o kinikilingan (*void ab initio*), at ang aksyon o pagdepensa sa deklarasyon ng pagwawalang kiling nito ay hindi pinahihintulutan batay sa itinatadhana ng Artikulo 35 at 39 ng *Family Code of the Philippines*. Ang Artikulo 50 at 54 ng *Family Code of the Philippines* ay nakasentro sa suporta, ari-arian, at kustodiya o pangangalaga ng mga bata matapos ang pagwawalang bisa ng kasal ng bata.

SEKSYON 7. Maayos at Kaayaayang Kapaligiran at Komunidad. Upang mapalakas ang pag-iwas at kriminalidad kaugnay ng pagkakasal ng bata, ang pamahalaan ay bubuo ng isang maayos at kaayaayang kapaligiran o komunidad na hindi makakahikayat sa pagkakasal ng bata at para sa layunin na maipatupad ang mga polisiyang nasasaad lalo't higit para sa mga batang babae: (a) pagpapalakas sa mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon, paglinang sa kanilang kakayahan at pagbibigay ng suporta mula sa iba't ibang ahensya; (b) pagbibigay ng pagkakataon na makapag-aral at makapagtapos; (c) pagbibigay ng suportang pang-ekonomiya at insentibo sa mga bata at kanilang pamilya; (d) aplikasyon ng mga estratehiya na makahihikayat at magpapalakas sa mga magulang at pinuno sa lipunan na masugpo ang pagsasagawa ng kasal sa bata.

Ang DSWD ay marapat na magbigay ng mga serbisyo at programa na akma sa kultura o kaugalian ng mga mamamayan at may koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na natutukoy sa SEKSYON 8 ng batas na ito, kaakibat ang iba't ibang samahan o organisasyon. Ito ay maisasakatuparan sa pangunguna ng DSWD anim (6) na buwan matapos mapagtibay ang batas na ito.

SEKSYON 8. Mga Tanggapan Bilang Tagapagpatupad ng Batas na Ito. Ang mga probisyon ng batas na ito ay maisasakatuparan sa pamamagitan ng mga sumusunod na departamento at ahensya sa ilalim ng kani-kanilang mga ipinatutupad na batas.

A. **Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad [*Department of Social Welfare and Development* (DSWD)].** Ito ang mangunguna sa pagpapatupad ng batas na ito, at bubuo ng mga programa patungkol sa patuloy na pagdami ng pagkakasal ng bata at makapagbigay ng kinakailangang serbisyo, kabilang dito ngunit hindi limitado lamang sa serbisyong legal na, serbisyong pangkalusugan, serbisyong pangsikolohiyal, pagbibigay ng payo o *counseling*, serbisyong pang-edukasyon, serbisyong pangkabuhayan at pagpapaunlad ng kanilang kalinangan o kakayahan, pansamantalang kanlungan o masisilungan, at iba pang mga pangangalingan upang maprotektahan ang mga biktima ng pagpapakasal ng bata ang kanilang mga anak. Ito ay marapat na maisama sa kampanya ng ahensya na mapalawig ang kamalayan ng mga tao sa negatibong epekto ng pagkakasal ng bata;

B. ***Council for the Welfare of Children* (CWC).** Ito ay makikipagtulungan sa DSWD upang mapaigting ang mga polisiya at makapagbuo ng mga programa upang ipagbawal at itigil ang pagpapakasal ng bata. Ito ay marapat na maisama sa adbokasiya upang matigil ang pagkakasal ng bata sa *Philippine Plan of Action to End Violence Against Children* (PPAEVAC);

C. **Kagawaran ng Hustisya [*Department of Justice* (DOJ)].** Sisiguraduhin ng Kagawarang ito na ang mga kaparusahan ay maipapatupad at maibibigay ang hustisya at serbisyong legal sa mga biktima sa pamamagitan ng *Public Attorney's Office* (PAO);

D. **Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal ng Pilipinas [*Department of Interior and Local Government* (DILG)].** Ito ang bubuo ng isang sistema upang maipalaganap ang kampanya laban sa pagkakasal ng bata sa pamamagitan ng mga programang pang-edukasyon sa mga barangay at mga inisyatibo na sensitibong kultural at sentro sa mga bata. Ito rin ang magbibigay ng mandato sa mga pamahalaang lokal upang magbigay ng kaukulang serbisyo para sa kaligtasan, pagpapagaling, rehabilitasyon at suporta sa mga biktima ng pagkakasal ng bata, gayundin sa kanilang anak; at makapagtatag ng sistema ng pagtatala ng mga kaso ng pagkakasal ng bata.

E. **Kagawaran ng Edukasyon [*Department of Education* (DepEd)].** Ito ang bubuo at isasama sa kurikulum ng komprehensibong edukasyon sa sekswalidad ng mga akmang modyul, paksa o diskusyong pang-edukasyon na sensitibong kultural at akma sa edad ng mga mag-aaral na makapagpapaunawa sa mga epekto ng pagkakasal ng bata;

F. **Kagawaran ng Kalusugan [*Department of Health* (DOH)].** Ito ang magtitiyak na magkakaroon ng serbisyong medikal upang matigil ang pagkakasal ng bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo kagaya ng serbisyong pangkalusugang sekwal at reproduktibo at serbisyong pankalusugang mental para sa mga bata na napakasal nang bata at serbisyong medikal para sa kanilang mga anak;

G. **Korte Suprema ng Pilipinas (*Supreme Court of the Philippines*).** Ito ang mag-oorganisa ng mga programang pangkasanayan para matigil ang pagkakasal ng bata at sa mga probisyon ng batas na ito, at matiyak na mahigpit na maipatutupad ang mga batas at maipaliwanag ang pangunahing interes ng isang bata;

H. ***Philippine Commission on Women* (PCW).** Ito ang mangangasiwa na mapabilang ang mga probisyon ng batas na ito, sa mga programa kagaya ng pampublikong kamalayan at pagbabagong-ugaling komunikasyon;

I. ***Commission on Human Rights*** **(CHR).** Ito ang magmomonitor o susubaybay sa pagpapatupad ng batas ito bilang *Gender Ombud* sa pamamagitan ng *Child Rights Center/Desk*.

J. ***National Commission on Muslim Filipinos*** **(NCMF).** Marapat na maisama sa programa ng ahensyang ito ang aksyon para sa kampanya sa kamalayan ng mga Muslim at sa epekto ng pagkakasal ng bata at sa pangkabuuang kalusugan at pagpapaunlad ng mga bata, mamonitor at maireport ang mga kaso ng pagkakasal ng bata sa mga komunidad sa ilalim ng hurisdiksyong ito upang masiguro ang tapat na pagpapatupad ng batas na ito para sa pangunahing interes ng isang bata;

K. ***National Commission for Indigenous Peoples*** **(NCIP).** Marapat na maisama sa programa nito ang kampanya para sa kamalayan ng mga komunidad na may kulturang katutubo / katutubong mamamayan ang epekto ng pagkakasal ng bata sa pangkalahatang kalusugan ng mga bata, mamonitor o masubaybayan at maireport ang mga kaso ng pagkakasal ng bata sa mga komunidad sa ilalim ng hurisdiksyong ito upang masiguro ang tapat na pagpapatupad ng batas na ito para sa pangunahing interes ng isang bata.

SEKSYON 9. Pakikilahok ng mga Kababaihan, Kabataang Babae, Organisasyong Pangkabataan, at mga Organisasyong Panlipunan. Ang mga ahensya ay titiyakin ang patuloy na konsultasyon kasama ang mga kababaihan, kabataang babae, organisasyong pangkabataan, gayundun ang mga organisasyong panlipunan upang matiyak ang tamang hakbang sa pagbuo ng mga desisyon.

SEKSYON 10. Pagpapatupad ng mga Batas at Regulasyon. Sa loob ng animnapung (60) araw mula nang ipatupad ang batas na ito, ang DSWD, bilang pangunahing ahensya, sa pakikipag-ugnayan sa DOH, sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd), sa CWC, the NCMF, the NCIP, at isang kinatawan mula sa CSO o organisasyon/samahan, isang kinatawan ng mga kababaihan, isang kinatawan ng mga bata, isang kinatawan ng mga Pilipinong Muslim at mga katutubo, at may konsultasyon sa mga ahensya ng gobyerno at mga isponsor o stakeholders, ay maipamahagi ang batas at regulasyon ng batas na ito.

SEKSYON 11. Paglilipat ng Probisyon (*Transitory Provision*). Sa loob ng isang taon, mula nang ipatupad ang batas na ito, ang NCMF at NCIP, sa pamamagitan ng DSWD, ang siyang mangangasiwa at magbibigay ng mga programa upang masiguro ang pagsunod sa nasabing batas na ito. Sa isang taon ng paglilipat ng pamamahala, ang aplikasyon o pagpapatupad ng SEKSYON 4(a) at (b) para sa mga Pilipinong Muslim at katutubo ay sususpendihin.

SEKSYON 12. Sugnay ng Paghihiwalay (*Separability Clause*). Kung alin man sa mga probisyon ng Ordinasang ito ay nadeklarang hindi tumpak o hindi ayon sa Saligang Batas, ang natitirang bahagi o probisyon ay ituturing na balido o epektibo.

SEKSYON 13. Sugnay na Nagwawalang Bisa (*Repealing Clause*). Ang lahat ng kautusang administratibo, mga alituntunin at regulasyon, mga sirkular, at pag-uutos na salungat sa mga probisyon ng kautusan ay pinawawalang-bisa, sinususugan, o binabago.

SEKSYON 14. Pagkakabisa (*Effectivity*). Ang Ordinansang ito ay magkakabisa labing limang (15) araw matapos mailathala sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon.

IPINASIYA, pa rin na pahatdan ng sipi ng Ordinansang ito ang Kgg. na Punong Bayan Jose Jecerell C. Cerrado, ang iba't ibang tanggapan at/o ahensya ng pamahalaang lokal at nasyunal, at ang mga organisasyon/samahang sibil para sa kanilang kaalaman.

PINAGTIBAY, ngayong ika-30 ng Mayo, 2023 sa Tuy, Batangas.

Pinatutunayan ko ang kawastuan ng ordinansang nasasaad sa itaas nito na pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas noong ika-30 ng Mayo, 2023.

MERLINDA P. MENDOZA
Kalihim

Patotoo:

ARMANDO P. AFABLE
Pangalawang Punong Bayan
Tagapangulo

Pinagtibay:

JOSE JECERELL C. CERRADO
Punong Bayan